

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações (art. 313-A do CP)

O assunto é pequeno, não tem grande complexidade, mas siga com atenção porque muito candidato ignora tal crime. Isso poderá fazer você acertar a questão que todo mundo vai errar.

A evolução tecnológica fez com que a lei penal incriminasse algumas condutas até então inexistentes. Assim, no ano 2000, houve uma alteração no Código Penal para incluir o crime conhecido como **INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES**.

Vamos direto ver o Tipo Penal:



Importante!

*Art. 313-A. **Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:***

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

O primeiro destaque é que para ocorrer tal crime (ser típico) não basta ser funcionário público, deverá ser um **FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO** a inserir, alterar ou excluir dados nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública.

Em outras palavras, não é apenas um crime próprio de funcionário público, é um **CRIME PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO** a inserir, alterar ou excluir dados nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública.

Se quem praticar for um “funcionário **não** autorizado”, não haverá crime de **INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES**. Poderá haver crime, possivelmente de *falsidade ideológica*, mas não o crime do artigo 313-A.

Vamos resumir:



Tome nota!

PARA CONFIGURAR O CRIME DE “INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES” NÃO BASTA SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO, A CONDUTA DEVE SER PRATICADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO A INSERIR, ALTERAR OU EXCLUIR DADOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Vamos lá, concentre-se.

O que esse funcionário público AUTORIZADO deve fazer de errado?

Haverá o crime se o funcionário público AUTORIZADO **INSERIR ou FACILITAR A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

Preste atenção OS DADOS são **FALSOS**. Se os dados INSERIDOS forem verdadeiros, NÃO HÁ O CRIME.

Essa é a primeira conduta:



Tome nota!

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO: INSERIR ou FACILITAR A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Apesar do “nome” do crime ser “*INSERÇÃO DE DADOS FALSO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES*”, outra CONDOTA foi incriminada nesse mesmo artigo: **ALTERAR ou EXCLUIR INDEVIDAMENTE DADOS CORRETOS.**

Então veja bem:



Tome nota!

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO: ALTERAR ou EXCLUIR INDEVIDAMENTE DADOS CORRETOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Fiquem atentos, se os dados alterados ou excluídos forem FALSOS, não haverá o crime.

Do mesmo modo, se os dados forem alterados ou excluídos DEVIDAMENTE, não haverá o crime.

Vamos recapitular para fixar:



Fique ligado!

PARA CONFIGURAR O CRIME DE “*INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES*” NÃO BASTA SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO, A CONDOTA DEVE SER PRATICADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO A INSERIR, ALTERAR OU EXCLUIR DADOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO: INSERIR ou FACILITAR A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO: ALTERAR ou EXCLUIR INDEVIDAMENTE DADOS CORRETOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Vamos continuar, está quase acabando.

Fiquem atentos, quando o crime fala em SISTEMAS INFORMATIZADOS ou BANCO DE DADOS está falando DE SISTEMAS DE DADOS, e não em sistemas/programas DE INFORMÁTICA (*software*).

Em outras palavras, esse crime não pune quem viola um “programa de informática”, um *software*. O que se pune nesse crime é a violação de “sistemas de dados”, *apagar uma dívida em um cadastro de dívidas fiscais, por exemplo*.



Tome nota!

PROTEGE-SE A INTEGRIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (DADOS), E NÃO DOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA EM SI (*software*).

Vamos continuar relendo o tipo penal:

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Perceberam que para ocorrer o crime deverá haver a intenção (o dolo) de **obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano**. **Se o funcionário não tiver essa intenção, não haverá o crime.**

Por fim, devo alertar que tal crime também é conhecido por **PECULATO-ELETRÔNICO**.



Tome nota!

O CRIME EXIGE QUE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO TENHA A INTENÇÃO (O DOLO) DE OBTER UMA VANTAGEM INDEVIDA PARA SI OU PARA OUTREM OU PARA CAUSAR DANO. O CRIME TAMBÉM É CONHECIDO COMO PECULATO-ELETRÔNICO.

Pronto, você vai acertar sua questão.

Releia o resumo, é importante para fixação do aprendizado.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

INSERÇÃO DE DADOS FALSO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

PARA CONFIGURAR O CRIME DE “INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES” NÃO BASTA SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO, A CONDUTA DEVE SER PRATICADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO A INSERIR, ALTERAR OU EXCLUIR DADOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO: INSERIR ou FACILITAR A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO: ALTERAR ou EXCLUIR INDEVIDAMENTE DADOS CORRETOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS OU BANCO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PROTEGE-SE A INTEGRIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (DADOS), E NÃO DOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA EM SI (*software*).

O CRIME EXIGE QUE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO TENHA A INTENÇÃO (O DOLO) DE OBTER UMA VANTAGEM INDEVIDA PARA SI OU PARA OUTREM OU PARA CAUSAR DANO. O CRIME TAMBÉM É CONHECIDO COMO PECULATO-ELETRÔNICO.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
